

TERMO DE COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE E OUTRAS AVENÇAS

OpresenteTermodeCompromissodeConfidencialidade(o“Acordo”)écelebradoentre,

NAVA SOFTWARE LTDA., pessoa jurídica com sede na Alameda Rio Negro, 585, andar 11, conjunto 111, sala 02, Alphaville, na cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.969.344/0001-27, nesta ato representada por meio de seus representantes legais infra-assinados, na forma prevista em seu respectivo ato constitutivo, e **NAVA SERVIÇOS E OUTSOURCING LTDA.**, empresa com sede na Alameda Rio Negro, n.º 585, andar 11, conjunto 111, sala 01, na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 14.626.101/0001-87, Inscrição Estadual nº 146724856115, neste ato devidamente representada por seus representantes legais, na forma prevista em seu respectivo ato constitutivo, doravante denominadas, em conjunto, “**NAVA**”;

CHRISTIANO CASSIO MIRANDA com sede RUA SALVADOR PILO, 36 casa, na Cidade de **BELO HORIZONTE** Estado **MG**, inscrita no CPF 00509739679 neste ato representada em conformidade com seu COMPROVANTE CNPJ e certificado MEI e,

NAVA e **CHRISTIANO CASSIO MIRANDA** ambas Divulgadora ou Receptora, doravante referidas individualmente como “Parte” e coletivamente como “Partes”;

CONSIDERANDO:

- (i) As Partes estão envolvidas em projetos que beneficiam ambas as Partes (“Projeto”) e cada uma das Partes é titular de determinadas Informações Confidenciais.
- (ii) As Partes concordaram em revelar e disponibilizar à outra Parte determinadas informações e documentos, desde que respeitadas determinadas regras de confidencialidade, como previsto neste Acordo;

RESOLVEM as Partes firmar o presente Acordo, nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONFIDENCIALIDADE

1.1. Pelos presentes Acordo, a Receptora se obriga a:

- (i) manter e tratar como confidenciais todas as Informações Confidenciais a que tiver acesso;
- (ii) não revelar Informações Confidenciais a qualquer outra pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado (com exceção de seus Representantes, nos termos definidos no item 1.2

abaixo), salvo por força de determinação de Lei ou de autoridade judicial ou administrativa competente, observado o disposto neste Acordo;

- (iii) não usar as Informações Confidenciais para qualquer fim diverso daquele expressamente autorizado pela Divulgadora;
- (iv) tomar as medidas necessárias para proteger o sigilo e evitar a divulgação das Informações Confidenciais, de forma a evitar que as mesmas se tornem indevidamente de domínio público ou de conhecimento de quaisquer pessoas que não aquelas autorizadas por meio deste Acordo; e
- (v) notificar a Divulgadora, por escrito, de qualquer divulgação ou apropriação indevida das Informações Confidenciais por qualquer terceiro, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a ciência pela Receptora da referida divulgação ou apropriação indevida.
- (vi) A Divulgadora, em hipótese alguma, poderá se relacionar diretamente com os clientes da Divulgadora. Toda transação de informações deverá sempre ter o intermédio da Divulgadora.

1.1.1. Para fins deste Acordo, “Informações Confidenciais” significam qualquer informação ou material da Divulgadora, divulgado verbalmente ou por escrito, que tenha ou possa ter valor comercial ou outra utilidade nos negócios da Divulgadora, a exclusivo critério desta, independentemente de qualquer indicação de confidencialidade verbal ou por escrito, incluindo, mas não se limitando a dados sobre (a) atividades, operações, estratégias e negócios da Divulgadora; (b) desenhos, especificações técnicas, memórias de cálculo, anotações técnicas, materiais descritivos, especificações, *printouts*, estudos geológicos, mapas, atividades de pesquisa e lavra minerária, documentos escritos, reprodução por escrito de informações divulgadas oralmente e outros materiais quaisquer ou dados gerados durante o desenvolvimento de quaisquer atividades e/ou projetos da Divulgadora; (c) desempenho comercial, fornecedores, logística, marketing e outros aspectos operacionais da Divulgadora; e (d) quaisquer outras informações indicadas, por escrito ou oralmente, como confidenciais pela Divulgadora. O conceito de Informações Confidenciais não abrangerá quaisquer materiais ou informações sobre os quais a Receptora demonstre:

- (i) estar, na ocasião da divulgação, em domínio público ou disponível ao público em geral, sem que seja por ato ou omissão indevida da Receptora;
- (ii) venha a se tornar de domínio público mediante publicação ou outro meio que não seja por ato ou omissão indevida da Receptora;
- (iii) seja legalmente de conhecimento da Receptora na ocasião da divulgação;
- (iv) seja fornecida à Receptora por um terceiro que tenha legalmente obtido tal informação e o direito de divulgá-la;

- (v) seja fornecida pela Divulgadora e desde que seja expressamente indicado por escrito como não sendo de caráter confidencial;
- (vi) seja desenvolvida de maneira independente pela Receptora; ou
- (vii) seja revelada pela Receptora em razão de Lei, de ordem judicial ou de determinação de qualquer tribunal, órgão ou autoridade administrativa ou judicial competente, observado o disposto a seguir. Para os fins do disposto neste item (vii), caso qualquer tribunal, órgão ou autoridade administrativa ou judicial exija que a Receptora divulgue qualquer Informação Confidencial, esta deverá prontamente notificar a Divulgadora a respeito da ordem, de forma a possibilitar a adoção de medidas adequadas pela Divulgadora para evitar a divulgação, sendo expressamente vedado à Receptora divulgar a Informação Confidencial exigida nos termos deste item (vii), acima, sem a prévia, expressa e tempestiva notificação aqui prevista. Caso as medidas tomadas para preservar a Informação Confidencial não tenham êxito ou não haja tempo hábil para implementá-las, a Receptora deverá divulgar somente a parcela da Informação Confidencial necessária à satisfação do dever legal de divulgação das informações.

1.2. A Receptora somente poderá divulgar as Informações Confidenciais aos seus acionistas/sócios, administradores e empregados, presentes ou futuros ("Representantes"), na medida da sua necessidade, devendo instruí-los a manter a confidencialidade das Informações Confidenciais a que tiverem acesso, e não fazer quaisquer cópias não autorizadas. A Receptora deverá, ainda, manter contratos escritos adequados com seus funcionários que recebam ou tenham acesso às Informações Confidenciais, de forma suficiente para permitir-lhe cumprir os termos deste Acordo.

1.3. A propriedade de quaisquer documentos que contenham Informações Confidenciais será, a qualquer momento, da Divulgadora, que poderá exigir sua devolução a qualquer tempo mediante solicitação por escrito à Receptora. Neste caso, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento de tal solicitação, a Receptora deverá devolver todas as Informações Confidenciais originais e deverá destruir todas as cópias e reproduções (tanto escritas como eletrônicas) que estiverem em sua posse e na posse de pessoas para as quais as mesmas tenham sido divulgadas em decorrência do item 1.2 anterior.

CLÁUSULA SEGUNDA – NÃO OBRIGATORIEDADE E NÃO EXCLUSIVIDADE

2.1. Este Acordo não constitui ou dará origem a qualquer obrigação vinculante de uma Parte à outra, exceto com respeito às obrigações de confidencialidade previstas nos termos deste Acordo.

2.1.1 As Partes reconhecem que nenhuma das disposições deste Acordo, ou a divulgação de qualquer Informação Confidencial da Divulgadora à Receptora, será interpretada de modo a criar uma obrigação ou o direito de nenhuma das Partes de concretizar a Operação ou de continuar as negociações e os

procedimentos de avaliação da Operação, os quais poderão ser interrompidos por qualquer das Partes a qualquer tempo.

2.2.1 O recebimento de Informações Confidenciais, a celebração do presente Acordo ou qualquer contato ou discussão subsequente entre a Receptora e a Divulgadora não cria e não criará qualquer restrição com relação à negociação com ou à prestação de serviços para terceiros, não configurando, portanto, qualquer compromisso de exclusividade pela Receptora, inclusive em relação à Operação.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO

3.1. O presente Acordo vigorará pelo prazo de 1 (um) ano, e o dever de confidencialidade deverá permanecer em vigor por igual período, a contar da data da assinatura do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DESCUMPRIMENTO

4.1. A Receptora reconhece que qualquer divulgação ou uso irregular de Informações Confidenciais poderá causar danos à Divulgadora que não poderão ser completamente compensados por reparação monetária. A Receptora também reconhece e aceita que o uso ou a divulgação irregular de detalhes de Informações Confidenciais poderá resultar automaticamente em prejuízo imediato e irreparável à Divulgadora e que a Divulgadora poderá requerer, com fundamento no artigo 294 combinado com o artigo 497 do Código de Processo Civil, a tutela específica da obrigação inadimplida, sem prejuízo do pedido de execução da obrigação de fazer ou não fazer, com fundamento nos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, e de qualquer reivindicação de compensação monetária.

4.2. Pelo presente Acordo, a Receptora se compromete, em caráter irrevogável e irretratável, por si e por seus Representantes, a manter a Divulgadora e seus Representantes a salvo e indenizados de quaisquer prejuízos que estes venham a sofrer em decorrência do descumprimento, por parte da Receptora ou de seus Representantes, de qualquer disposição deste Acordo.

CLÁUSULA QUINTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1. Ausência de Renúncia Tácita. Nenhuma renúncia referente a qualquer violação ou inadimplemento deste Acordo será considerada válida, exceto se efetuada por escrito. A omissão de qualquer das Partes em exigir o cumprimento e a observância de quaisquer dispositivos deste Acordo não será considerada no futuro como renúncia ou dispensa aos direitos decorrentes de tais disposições.

5.2. Cessão. Este Acordo não pode ser cedido ou transferido, no todo ou em parte, por qualquer das Partes, sem prévia, expressa e escrita anuência da outra Parte.

5.3. Termos Definidos. As expressões e termos definidos neste Acordo e com suas iniciais em maiúscula terão o significado que lhes for atribuído no presente Acordo, seja em singular ou no plural.

plural, no masculino ou no feminino, na forma nominal ou verbal.

5.4. Alterações. Eventuais alterações do presente Acordo, bem como de seu eventual aditivo e prorrogações, somente terão validade se feitas de comum acordo entre as Partes, através de instrumento escrito.

5.5. Efeitos Vinculantes. Este Acordo é firmado em caráter irrevogável e irretratável, e obriga as Partes e os seus sucessores a qualquer título.

5.6. Execução Específica. As obrigações ora assumidas pelas Partes estão sujeitas à execução específica nos termos dos artigos 497 e seguintes do Código de Processo Civil, servindo o presente Acordo como título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, II, do Código de Processo Civil. As Partes expressamente reconhecem neste ato que o simples pagamento de danos apurados não constitui compensação suficiente por qualquer infração contratual nos termos do presente Acordo.

5.7. Independência das Disposições. A invalidação ou nulidade, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas deste Acordo não afetará as demais, que permanecerão sempre válidas e eficazes até o cumprimento, pelas Partes, de todas as suas obrigações aqui previstas. Ocorrendo a declaração de invalidação ou nulidade de qualquer cláusula deste Acordo, as Partes, desde já, se comprometem a negociar, no menor prazo possível, em substituição à cláusula declarada inválida ou nula, a inclusão, neste Acordo, de termos e condições válidos que reflitam os termos e condições da cláusula invalidada ou nula, observados a intenção e o objetivo das Partes quando da negociação da cláusula invalidada ou nula e o contexto em que se insere.

5.8. Lei Aplicável. Este Acordo é regido e interpretado de acordo com as Leis da República Federativa do Brasil.

5.9. Arbitragem. Qualquer controvérsia, conflito, questão ou divergência de qualquer natureza oriunda deste Acordo ("Conflito") será dirimida por arbitragem, a ser conduzida em tribunal composto por 03 (três) árbitros, em português, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, conforme as regras do Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá ("Centro de Arbitragem").

5.9.1. Cada uma das Partes indicará 01 (um) árbitro para compor o tribunal, sendo certo que os 02 (dois) árbitros indicados pelas Partes deverão, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, nomear um terceiro árbitro, que presidirá o tribunal. Caso, findo o referido prazo de 30 (trinta) dias, os árbitros eleitos não tenham chegado a um acordo com relação ao nome do presidente do tribunal, este terceiro árbitro será indicado de acordo com as regras da Câmara de Arbitragem do Centro de Arbitragem.

5.9.2. Cada uma das Partes arcará com os seus custos, inclusive os honorários dos árbitros por elas indicados, sendo os honorários do terceiro árbitro suportado em partes iguais pelas Partes.

5.9.3. A decisão do tribunal de arbitragem, que poderá ser tomada por maioria, cabendo ao terceiro árbitro o voto de minerva, deverá ser por escrito emotivada (sendo vedado o uso da equidade), e será final e vinculante perante as Partes, além de exequível conforme os seus termos. As Partes concordam que a decisão deve ser considerada como única solução do Conflito entre elas e que devem aceitá-la como expressão verdadeira de sua própria determinação a respeito de tal Conflito.

5.9.4. O tribunal de arbitragem poderá conceder qualquer provimento disponível e apropriado nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, inclusive execução específica, sendo certo que a decisão poderá incluir uma distribuição de custos, inclusive honorários advocatícios e desembolsos razoáveis.

5.9.5. A Parte que não cumprir as obrigações acima previstas nos prazos indicados deverá arcar com multa diária equivalente a R\$ 1.000,00 (mil reais), em prol da outra Parte, até o cumprimento da obrigação, sempre juro das demais providências judiciais.

5.9.6. Eventuais omissões ou lacunas nas regras previstas neste Acordo serão dirimidas através da aplicação subsidiária do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Centro de Arbitragem.

5.10. Foro. As Partes elegem o foro da Comarca da Capital de São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para a obtenção de execução específica deste Acordo, execução de medida coercitiva concedida pelo tribunal arbitral, ordem de execução da sentença arbitral ou a declaração de sua nulidade nos termos da Lei nº 9.307/96, conforme requerido por qualquer das Partes.

E, por estarem justas e contratadas, as Partes firmam o presente Acordo, em 2 (duas) vias de igual forma, teor e validade, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo.

São Paulo, 25 setembro de 2024.

NAVA SERVIÇOS E OUTSOURCING LTDA
NAVA SOFTWARE LTDA.

CHRISTIANO CASSIO MIRANDA
CPF 00509739679

Testemunha:

1. _____

Nome:

CPF:

RG:

2. _____

Nome:

CPF:

RG: